A **CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.**, com sede em Belo Horizonte/MG, na Avenida Barbacena, 1200 - 17° andar - Ala A1, bairro Santo Agostinho, inscrita no CNPJ nº 06.981.180/0001-16, Inscrição Estadual nº 062322136.00-87, doravante denominada CONTRATANTE, por meio da Gerência de Compras de Materiais e Serviços – CO/MS, torna público que realizará a presente licitação objetivando a aquisição do objeto constante deste Edital, na data, hora e local indicados, em conformidade com as condições do presente instrumento convocatório e seus respectivos anexos.

1. OBJETO

1.1. Constitui objeto desta licitação a aquisição de **Transformadores de Distribuição Aérea**, de acordo com a especificação constante neste Edital e seus anexos.

1.2. Quando na descrição do material estiver indicada fabricação (FAB), somente aquela marca poderá ser cotada. Entretanto, se for indicada referência (REF) de algum fabricante, poderá ser cotado material similar, desde atenda integralmente as condições técnicas exigidas.

1.3. Se aplicável, poderão ser aceitos, a critério da CONTRATANTE, equipamentos com características funcionais, elétricas e mecânicas que comprovadamente superem requisitos especificados, desde que seja assegurada sua compatibilidade com as características da aplicação e que não implique em nenhum custo adicional para a CONTRATANTE.

2. TIPO DE LICITAÇÃO - REGIME DE CONTRATAÇÃO

2.1. A presente licitação será realizada na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL EQUALIZADO.

2.1.1. Considera-se como preço global equalizado o VALOR TOTAL DO LOTE, nele incluídos todos os impostos incidentes (PIS, COFINS, ICMS - e a diferença de ICMS a ser recolhida para o estado de destino ou Substituição Tributária, se aplicável - ISS e IPI, não se limitando a esses) além de fretes, taxas, embalagens e quaisquer despesas acessórias, diretas ou indiretas na operação.

3. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

3.1. Os trabalhos serão conduzidos por empregados da Cemig designados através de Ato Administrativo ou o que suceder.

4. RETIRADA DO EDITAL

4.1. O Edital de Licitação poderá ser obtido gratuitamente por meio do endereço eletrônico: https://app-compras.cemig.com.br - Portal Eletrônico de Compras e Cadastro.

5. ENVIO DE PROPOSTA E ABERTURA DA SESSÃO

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada neste Edital.

• **Data limite para envio de propostas e abertura da sessão:** 09:30h do dia 10/05/2024.

5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão, obrigatoriamente, o horário oficial de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

5.3. Após a publicação do presente Edital, documentos referentes ao processo poderão ser disponibilizados no Portal Eletrônico de Compras e Cadastro, sendo responsabilidade dos interessados a verificação diária de tais publicações.

6. CADASTRAMENTO E CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES

6.1. Para fazer o cadastramento e o credenciamento necessários à participação nas licitações do Grupo Cemig, os interessados deverão observar todas as exigências contidas no site oficial da Cemig, menu Fornecedores / Cadastro de Fornecedores.

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

7.1. A participação neste Pregão implica plena e irrevogável aceitação das normas constantes no presente Edital e seus anexos.

7.2. **PODERÃO PARTICIPAR** desse certame as empresas nacionais que:

7.2.1. possuírem login e senha de acesso ao Portal Eletrônico de Compras e Cadastro;

7.2.2. estiverem cadastradas na Cemig, na data de realização do Pregão, e possuírem o Certificado de Registro Cadastral (CRC) para o Segmento de Lote **5729 - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO P/ RDA 15 KV A 36,2 KV**.

7.3. **NÃO PODERÃO** participar da licitação e nem serem contratadas as empresas que se enquadrem nas seguintes situações:

7.3.1. cujo objeto social ou ramo de atividade seja incompatível com o objeto da licitação;

7.3.2. cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da Cemig;

7.3.3. suspensa pela Cemig em quaisquer circunstâncias anteriores;

7.3.4. impedida de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado de Minas Gerais;

7.3.5. declarada inidônea pela Administração Pública da União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

7.3.6. constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea perante a Cemig;

7.3.7. cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea perante a Cemig;

7.3.8. constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea perante a Cemig, no período dos fatos que tenham dado ensejo à sanção;

7.3.9. cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea perante a Cemig, no período dos fatos que tenham dado ensejo à sanção;

7.3.10. que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que tenha participado, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea;

7.3.11. que esteja sob regime de falência decretada, ou sob processo de dissolução ou liquidação;

7.3.12. que esteja sob processo de recuperação judicial ou extrajudicial.

7.4. Aplica-se a vedação prevista acima:

7.4.1. à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;

7.4.2. a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau, com:

7.4.2.1. dirigente da Cemig;

7.4.2.2. empregado de empresa contratante do Grupo Cemig cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;

7.4.2.3. autoridade do estado de Minas Gerais, assim definida nos termos do art. 26 do Decreto Estadual nº 47.154/2017.

7.4.3. cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com o Grupo Cemig há menos de 6 (seis) meses.

8. CONSÓRCIO

8.1. É vedada a participação de consórcios.

9. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

9.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o presente Edital até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico sendo que, para fins de contagem do prazo, será considerada a data do recebimento do esclarecimento/impugnação pela CONTRATANTE, nos termos deste Edital e sob as seguintes condições:

9.1.1. Exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento.

9.1.2. Os prazos se iniciam e expiram somente em dia de expediente na CONTRATANTE.

9.1.3. Os esclarecimentos deverão ser formalizados por escrito e enviados por meio de campo próprio no Portal Eletrônico de Compras e Cadastro, na página da respectiva licitação, observado o prazo assinalado acima, sendo desconsideradas aquelas enviadas em desacordo com o disposto.

9.1.4. As impugnações deverão, obrigatoriamente, ser formalizadas por escrito, devidamente fundamentadas e instruídas com indícios de provas e anexadas por meio de campo próprio no Portal de Compras e Cadastro, na página da licitação nº 530-G20457, podendo o impugnante ser chamado a demonstrar a substância dos indícios apresentados, sob pena de responder por falsa alegação. Documentos recebidos em desacordo às regras deste Edital não serão conhecidos.

9.2. Decairá do direito de solicitar esclarecimentos e impugnar os termos do Edital o interessado que não o fizer até o prazo assinalado no *caput*, sem prejuízo do exercício da autotutela pela CONTRATANTE.

9.3. A impugnação não terá efeito suspensivo, não havendo interrupção dos prazos previstos no certame. A concessão de efeito suspensivo será medida excepcional.

9.4. As respostas aos pedidos de esclarecimentos, às impugnações e adendos serão publicadas no Portal Eletrônico de Compras e Cadastro, na área relativa à licitação correspondente, no link "Arquivos Complementares", sendo de exclusiva responsabilidade dos proponentes a obtenção de tais documentos e o acompanhamento diário das informações ali disponibilizadas.

10. PROCEDIMENTO DE VISTA DOS AUTOS

10.1. Qualquer interessado poderá solicitar vista dos autos dos processos administrativos licitatórios das empresas do Grupo Cemig, observadas as condições estabelecidas no documento "Solicitações de Vistas e/ou Cópias Processuais" disponível no Portal Eletrônico de Compras e Cadastro da Cemig na página Solicitações de Vistas Processuais.

10.1.1. Não será disponibilizado para vista o orçamento estimado para a contratação do objeto, conforme Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Cemig.

10.1.2. Não serão disponibilizados para vista documentos de propostas técnico-comerciais que tragam informações estratégicas e confidenciais de proponentes, tais como segredos de negócio, segredos de fabricação, segredos de planta industrial, segredos de estratégia comercial, documentos relacionados à propriedade intelectual e/ou documentos em geral que estejam protegidos por sigilo entre as partes, entre outros.

11. REGIME DIFERENCIADO APLICÁVEL ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

11.1. Nas hipóteses de contratações em que o valor estimado para aquisição para cada lote do certame supere a receita bruta máxima de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou mesmo que as Microempresas ou EPPs tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para referido enquadramento, não se aplicarão às ME/EPP os benefícios previstos nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06.

11.2. Critério de participação em cada lote seguirá a(s) seguinte(s) diretriz(es):

11.2.1. Lote com Participação Ampla: permitida a participação ampla e irrestrita a todas as empresas.

11.3. O Regime Diferenciado pode não ser aplicado nas hipóteses previstas pelo art. 49 da Lei Complementar n° 123/2006.

11.4. Nos termos do art. 18-E, §§2º e 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, o Microempreendedor Individual (MEI) é modalidade de microempresa, estendendo-se a ele todos os benefícios aplicáveis às Microempresas, sempre que lhe for mais favorável.

12. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

12.1. Para inscrição de proposta, valerá, para todos os efeitos, o valor informado no Portal Eletrônico de Compras e Cadastro como sendo o **VALOR TOTAL EQUALIZADO** da Proposta

Comercial para o respectivo lote inscrito , exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário designados para o envio de propostas, quando então, será encerrado automaticamente a fase de recebimento de propostas.

12.1.1. Até o horário previsto para término do envio de propostas, os proponentes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

12.1.2. Após o horário previsto para término do envio de propostas, é vedado ao proponente retirar sua proposta ou parte dela.

12.1.3. Somente os lotes finalizados pelo proponente no sistema, com o status de envio "Enviada" estarão aptos a participar do certame.

12.1.4. O proponente deverá, ainda, observar as regras dispostas na Ajuda do Sistema, disponível no menu no ambiente de fornecedor que contém um guia de utilização do Portal Eletrônico de Compras e Cadastro.

12.1.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, bem como das regras descritas, sujeitará o proponente às sanções previstas neste Edital e na legislação pertinente.

12.2. No preço ofertado pelo proponente, deverão estar incluídos todos os tributos, taxas, encargos e demais custos diretos e indiretos necessários ao objeto ora contratado, razão pela qual não serão considerados pleitos de acréscimos após a abertura da proposta.

12.2.1. Caso exista algum benefício fiscal diferenciado ou específico, tal condição deverá ser informada em campo próprio na Proposta Comercial, o proponente deverá enviar ao Pregoeiro, quando solicitados, os documentos necessários à comprovação de qualquer benefício fiscal que tenha sido mencionado na referida proposta.

12.2.2. Caberá ao proponente, na hipótese de faturamento em separado de material, quando do fornecimento oriundo de outro estado que não Minas Gerais, incluir, no valor de sua proposta, a diferença do ICMS de origem em relação ao ICMS de Minas Gerais, para efeito de julgamento, portanto, caso seja vencedor, o valor a receber será igual ao valor proposto menos o valor do diferencial de ICMS.

12.3. Caso o objeto licitado possua insumos/matérias-primas atrelados à moeda estrangeira, será de responsabilidade do proponente a previsão do custo do *hedge* na formação do seu preço, visando à mitigação dos riscos da variação de preços das commodities, assim como da variação cambial dos insumos/matérias-primas empregados na fabricação do material/equipamento.

12.3.1. Não serão deferidos pedidos de reequilibro econômico-financeiro decorrentes das referidas variações.

12.4. A proposta deverá apresentar preços correntes de mercado, com duas casas decimais, ex.: R$1,00, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro.

12.4.1. Não serão admitidas ofertas de itens com valores zerados na Proposta Comercial.

12.5. As propostas deverão ter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de realização da sessão.

12.6. Ao inscrever sua proposta no Portal Eletrônico de Compras e Cadastro, para cada lote do Edital, o proponente deverá preencher o **VALOR TOTAL EQUALIZADO** descrito na Proposta Comercial.

12.7. Solicitamos que documentos e formulários disponibilizados neste Edital para preenchimento pelo proponente sejam anexados à proposta nos mesmos formatos originais, ou seja, não sejam convertidos em outra extensão de arquivo eletrônico diferente da extensão em que foram criados.

12.8. Para fins de formulação de sua proposta em conformidade com a Proposta Comercial, os proponentes deverão pautar-se, desde já, assim como considerar como futura obrigação contratual todos os anexos integrantes desse Edital, inclusive o cumprimento dos princípios éticos de condutas profissionais contidos no **Código de Conduta Cemig** e sua política antifraude disponível no site oficial da Cemig, menu A Cemig / Governança / Conduta Ética e a **Especificação Técnica 02.118-CEMIG-760b** disponível no site oficial da Cemig, menu Fornecedores / Contratação de Materiais e Serviços / Política de Suprimentos.

13. DOCUMENTO A SER APRESENTADO NA PROPOSTA

13.1. O proponente deverá anexar à sua proposta a(s) **Planilha(s) de Perdas**.

13.1.1. O proponente deverá informar os valores das perdas para todos os itens do lote no documento disponibilizado. Caso o proponente omita algum valor de perda impossibilitando a análise técnica e comercial de sua proposta, ele será desclassificado do Pregão.

14. PLANILHA DE PERDAS

14.1. Para efeito de equalização comercial das propostas, serão considerados os custos relativos às perdas dos equipamentos, conforme estipulado nas respectivas Especificações Técnicas.

14.2. Caso haja alguma divergência nos valores das perdas declaradas, a CONTRATANTE fará diligência e o Pregoeiro informará, na sessão pública do Pregão, as perdas consideradas para a composição do Valor Total de Capitalização

14.3. Para a equalização das propostas, o Pregoeiro agregará à cada proposta no Portal Eletrônico de Compras e Cadastro o respectivo Valor Total de Capitalização das perdas informadas na Planilha de Perdas.

14.4. Encerrado o Exame de Conformidade, os valores das perdas não poderão ser alterados, em hipótese alguma e a nenhum tempo.

15. SESSÃO PÚBLICA: ABERTURA E EXAME DE CONFORMIDADE

15.1. Abertura da Sessão

15.1.1. A licitação será realizada em sessão pública, por meio da internet, através do endereço eletrônico https://app-compras.cemig.com.br, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases.

15.1.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os proponentes ocorrerá mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

15.1.3. O proponente responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seus representantes.

15.2. Exame de Conformidade

15.2.1. Após a abertura da sessão pública, o sistema divulgará os preços recebidos sem informar a sua autoria.

15.2.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

15.2.3. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances.

16. SESSÃO PÚBLICA: ETAPA DE LANCES

16.1. Iniciada a etapa de lances, os proponentes apresentarão seus lances através do sistema eletrônico, sendo divulgadas em tempo real todas as mensagens trocadas no chat do sistema, inclusive valor e horário dos lances registrados, vedada a identificação do proponente.

16.2. Não será aceito, em hipótese alguma, na etapa de lances, o envio de lances pelo campo de mensagens do sistema (chat), devendo ser informados no campo próprio indicado pelo sistema.

16.3. O Pregoeiro poderá definir o percentual ou o valor de redução mínima entre os lances e o tempo máximo para a sua formulação.

16.4. Serão aceitos lances cujos valores ofertados pelo proponente forem inferiores ao seu último lance registrado no sistema.

16.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

16.6. Caso os proponentes não realizem lances, para efeito da classificação final, permanecerão os valores iniciais das propostas cadastradas e suas respectivas equalizações, quando houver.

16.6.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas em que os proponentes não tenham ofertado lance, serão utilizados, na ordem em que se encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate:

I - Disputa final, em que os proponentes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento;

II - Avaliação do desempenho contratual prévio dos proponentes, desde que exista sistema objetivo de avaliação instituído;

III - Os critérios estabelecidos nos incisos III e IV, e §§ 1º e 2º do art. 60 da Lei nº 14.133/2021;

IV - Sorteio.

16.7. O Pregoeiro poderá excluir lance enviado incorretamente, na etapa de lances, desde que solicitado pelo proponente com a devida justificativa.

16.8. Ocorrendo a desconexão do Pregoeiro, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos proponentes para a recepção dos lances e o Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

16.8.1. Não sendo possível o Pregoeiro dar continuidade à sua atuação, a sessão terá reinício somente após a divulgação, no Portal Eletrônico de Compras e Cadastro, da data e horário para sua retomada.

16.9. Será adotado o **modo de disputa aberto**.

16.9.1. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 2 (dois) últimos minutos do período de duração da fase competitiva.

16.9.2. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances durante a prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

16.9.3. Na hipótese de não haver novos lances que ensejem a prorrogação automática ou durante o período de prorrogação, a etapa competitiva será encerrada automaticamente.

16.9.4. A critério da CONTRATANTE, após o encerramento da sessão de lances para o respectivo lote, o pregoeiro poderá, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço.

17. SESSÃO PÚBLICA: NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO DE PROPOSTAS

17.1. O critério de julgamento será o de **MENOR PREÇO GLOBAL EQUALIZADO**.

17.2. Lote com Participação Ampla

17.2.1. Encerrada a etapa de lances, classificando-se em primeiro lugar empresa de grande ou de médio porte e excetuadas as hipóteses elencadas na cláusula REGIME DIFERENCIADO APLICÁVEL ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, poderá ser observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, conforme segue:

17.2.1.1. Identificar-se-ão as propostas ofertadas por ME ou EPP, que se encontrarem até 5% (cinco por cento) superiores à primeira classificada, desde que o proponente tenha declarado no Portal Eletrônico de Compras e Cadastro, o seu enquadramento na condição de ME ou EPP no momento do envio de sua proposta comercial.

17.2.1.2. A ME ou EPP melhor classificada, que se enquadrar na condição descrita no subitem acima, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela classificada em primeiro lugar, no prazo de até 5 (cinco) minutos, após a convocação pelo Pregoeiro, situação em que passará à condição de primeira colocada.

17.2.1.2.1. A não apresentação de proposta no prazo acima estipulado implicará na decadência do direito conferido pela Lei Complementar nº 123/2006, sendo convocadas as empresas remanescentes que se enquadrem na mesma condição, pela ordem de classificação, para exercício do mesmo direito.

17.3. Apurada a proposta de melhor preço, o Pregoeiro buscará negociar e decidirá sobre sua aceitação.

17.3.1. Para verificação da aceitabilidade da melhor oferta, o proponente deverá enviar a **Proposta Comercial** com os valores atualizados obtidos no Pregão, no prazo a ser determinado pelo Pregoeiro no chat da sessão.

17.3.1.1. O proponente deverá observar todas as orientações constantes na Proposta Comercial, devendo, obrigatoriamente, preencher todos os itens solicitados, sob pena de desclassificação.

17.3.1.2. É imprescindível e OBRIGATÓRIO o correto preenchimento de todos os campos da Proposta Comercial, atentando para a indicação, no campo adequado, da condição da empresa como optante pelo Simples Nacional, se for o caso.

17.3.1.2.1. No caso de empresas participantes do Simples Nacional, para operações interestaduais, deverá ser considerada a incidência de Diferença de Alíquota de ICMS (DifAl) ou Substituição Tributária, se for o caso. Para tal, deverá o proponente indicar, no campo "ICMS (%)", o valor da alíquota correspondente à operação interestadual de empresas não optantes pelo Simples Nacional, apesar do fato de que o real destaque de ICMS no faturamento, para essas empresas, continuará sendo de 0% (zero por cento) de ICMS. Tal procedimento se faz necessário para que o proponente tenha real conhecimento da parcela de sua proposta que será reservada para fins de pagamento desse imposto, seja por parte do fornecedor ou pela própria CONTRATANTE. Nesses casos, o valor real a ser percebido pelo proponente vencedor será o disposto na somatória da coluna "Preço (R$) Total do item com ICMS e IPI" da Proposta Comercial.

17.3.1.3. Em hipótese alguma poderá ser alegado desconhecimento dos impostos incidentes sobre a operação a ser realizada, sendo que os valores da proposta e dos lances posteriores deverão, sempre, considerar todos os custos e impostos incidentes na operação.

17.3.1.4. Caso haja divergência ou o Pregoeiro tenha dúvidas sobre as informações tributárias informadas na Proposta Comercial, essas poderão ser apuradas com o proponente, prevalecendo para todos os efeitos o “Valor Total Equalizado” informado.

17.3.2. Quando o preço total ofertado for aceitável, mas seus preços unitários necessitarem de ajustes, desde que tal ajuste não implique em aumento de seu valor global, o Pregoeiro solicitará a reapresentação da Proposta Comercial.

17.3.3. Caso haja suspeita de inexequibilidade da proposta, o Pregoeiro irá conceder um prazo para que proponente demonstre a viabilidade de sua oferta.

17.3.3.1. Será considerada inexequível a proposta que não demonstrar sua viabilidade comprovando que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os praticados no mercado.

17.3.4. Aceita a proposta de preços, será iniciada a fase de Habilitação.

17.3.5. Ocorrendo a desclassificação da detentora da melhor proposta, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando sua aceitabilidade até a seleção de proposta que atenda ao Edital.

18. SESSÃO PÚBLICA: HABILITAÇÃO

18.1. Para fins de verificação das condições habilitatórias, o proponente detentor da melhor proposta deverá apresentar os documentos listados nesta cláusula.

18.1.1. Para fins de comprovação da regularidade habilitatória, o Pregoeiro poderá consultar os sítios eletrônicos para acesso às certidões exigidas. Se necessário, o Pregoeiro poderá estipular prazo para que o proponente envie os documentos requeridos.

18.1.2. Caso o proponente seja ME ou EPP, com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista e não se enquadre nas hipóteses de contratação previstas na cláusula REGIME DIFERENCIADO APLICÁVEL ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do presente instrumento, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério do Pregoeiro, para sua regularização, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

18.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista

18.2.1. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), comprovada mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).

18.2.2. Prova de regularidade perante a Seguridade Social, comprovada mediante a apresentação de Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta PGFN/RFB), negativa ou positiva com efeitos de negativa.

18.2.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual de Minas Gerais, mediante a apresentação da Certidão de Débitos Tributários (CDT) negativa ou positiva com efeitos de negativa.

18.3. Qualificação Técnica

18.3.1. O material objeto da presente licitação deverá estar **homologado para óleo vegetal (OVI)** na Cemig na data de realização do Pregão, conforme documento intitulado "02.118-CEMIG-800 - Critérios para Homologação de Produtos para a Cemig" e respectivo RTHP (Relatório Técnico de Homologação de Produtos), caso haja, disponível no site oficial da Cemig, menu Fornecedores / Pré-Qualificação Técnica / Homologação de Material.

18.3.1.1. A relação de fabricantes com material homologado na Cemig para esta licitação está disponível no mesmo endereço eletrônico citado no item anterior. Tal relação poderá ser atualizada a qualquer momento, sendo que, para todos os efeitos, valerá a relação do dia verificada pelo Pregoeiro.

18.3.1.2. Em se tratando de revenda/distribuidor, ofertar/cotar material objeto da presente licitação homologado, desde que envie a Carta de Corresponsabilidade do fabricante que atenda aos requisitos exigidos.

18.3.2. Carta de Corresponsabilidade do fabricante homologado, quando se tratar de revendedor/distribuidor.

18.4. Qualificação Econômico-Financeira

18.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

19. SESSÃO PÚBLICA: RECURSOS E CONTRARRAZÕES

19.1. Após o encerramento da fase de Habilitação e uma vez declarado o vencedor, será iniciada a fase recursal.

19.2. Qualquer proponente terá o prazo de 10 (dez) minutos para manifestar motivadamente, por meio do chat da sessão, sua intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais proponentes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

19.2.1. Caso os proponentes manifestem desinteresse em interpor recurso no chat da sessão, o pregoeiro prosseguirá para a próxima fase, independentemente do transcurso do prazo de 10 (dez) minutos acima citado.

19.2.2. A falta de manifestação imediata e motivada do proponente importará na decadência do direito de interposição de recurso e, consequentemente, na adjudicação do objeto ao vencedor, na própria sessão.

19.3. As razões recursais, bem como as contrarrazões, obrigatoriamente, deverão ser formalizadas e anexadas por meio de campo próprio no Portal de Compras e Cadastro, na página da licitação nº 530-G20457, devendo ser enviadas até o último dia do seu respectivo prazo.

19.3.1. Não serão conhecidos recursos/contrarrazões apresentados após os prazos legais, bem como os que forem enviados por outros meios.

19.4. Os recursos e contrarrazões recebidos, assim como as decisões deles decorrentes, serão disponibilizados no Portal Eletrônico de Compras e Cadastro, para conhecimento de todos os interessados, sendo dever do proponente consultar diariamente o Portal para verificação de inclusão dos referidos documentos.

19.4.1. A intimação dos atos será feita mediante publicação no Portal, considerando-se intimados todos os proponentes a partir do momento em que as decisões forem disponibilizadas no Portal.

19.5. Os recursos serão apreciados pelo Pregoeiro, que poderá reconsiderar sua decisão, ou fazê-lo subir devidamente informado à autoridade superior.

19.6. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo, exceto quando manifestamente protelatório ou quando o Pregoeiro puder decidir de plano.

19.6.1. O acolhimento do recurso importará na validação dos atos suscetíveis de aproveitamento.

19.7. Poderão ser inadmitidos de plano os recursos meramente protelatórios, impertinentes ou intempestivos, com possibilidade de aplicação de penalidades.

19.7.1. Consideram-se recursos manifestamente protelatórios aqueles que versarem sobre matérias já discutidas e decididas ou preclusas no curso do certame ou, ainda, aqueles que simplesmente requererem vistas aos autos do processo, sem motivar de forma clara e objetiva a razão de seu inconformismo com relação ao resultado do certame.

20. SESSÃO PÚBLICA: ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

20.1. Julgados os recursos ou transcorrido o prazo sem a interposição, a autoridade competente adjudicará o objeto ao proponente vencedor e homologará o resultado da licitação.

20.2. Após a homologação do processo, o sistema gerará a Ata Circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento licitatório e as ocorrências relevantes.

21. ADJUDICAÇÃO FRACIONADA

21.1. As condições de adjudicação dispostas abaixo estão condicionadas ao limite do Termo de Referência estabelecido para essa contratação.

21.1.1. No caso da soma dos valores equalizados ultrapassar o limite do Termo de Referência, a negociação com os proponentes subsequentes estará condicionada ao balizamento, não se limitando à equalização ao preço do primeiro colocado, de modo que os valores obtidos não ultrapassem o valor de referência previsto para essa contratação.

21.2. O objeto desta licitação será adjudicado da seguinte forma:

21.2.1. 50% (cinquenta por cento) ao proponente que apresentou proposta tecnicamente aceitável e de menor custo total avaliado, observado as condições de realização da sessão pública;

21.2.2. 30% (trinta por cento) ao proponente segundo colocado, que apresentou proposta tecnicamente aceitável, desde que concorde em equalizar os seus preços unitários aos do primeiro colocado (equalização de cada item da Proposta Comercial);

21.2.3. 20% (vinte por cento) ao proponente terceiro colocado, que apresentou proposta tecnicamente aceitável, desde que concorde em equalizar os seus preços unitários aos do primeiro colocado (equalização de cada item da Proposta Comercial).

21.3. Após a consulta realizada pelo Pregoeiro por meio do chat do Pregão, poderá ser estabelecido um prazo para que o proponente segundo colocado aceite ou não a equalização da proposta. Caso não concorde com o preço proposto, a CONTRATANTE poderá optar por adotar procedimento idêntico com o proponente colocado a seguir, e assim sucessivamente, para todas as parcelas de adjudicação prevista acima. Caso não obtenha sucesso, a CONTRATANTE poderá a parcela de 20% (vinte por cento) ao primeiro colocado e aos demais proponentes, obedecendo a ordem de classificação, limitado à adjudicação de 70% (setenta por cento) do objeto a um único proponente.

21.4. Para efeito de adjudicação, o objeto referente às porcentagens acima mencionadas deverá ser, obrigatoriamente, fabricado em diferentes plantas industriais, e, além disso, não poderá ser fornecido por empresas de um mesmo grupo econômico.

21.5. Caso o resultado do fracionamento do item não retorne um número inteiro, o arredondamento será feito em benefício do proponente detentor do maior percentual.

22. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO

22.1. O processo de contratação poderá ser anulado ou revogado, a qualquer tempo, mediante justificativa expressa, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

22.2. A anulação poderá ser declarada de ofício ou por provocação de terceiros, devidamente fundamentada, salvo quando for viável a convalidação do ato ou procedimento viciado, observados o contraditório e a ampla defesa.

22.3. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, pois a nulidade da licitação induz à do contrato.

22.4. A revogação do processo de contratação será admitida por razões de interesse público superveniente, devidamente justificado, observados o contraditório e a ampla defesa, se for o caso.

23. ENVIO DO ESPELHO DA NOTA FISCAL

23.1. Durante a realização da sessão pública ou após o seu encerramento, caso solicitado pelo Pregoeiro, o proponente classificado em primeiro lugar deverá encaminhar à CONTRATANTE o espelho da nota fiscal a ser faturada referente ao lote da presente licitação.

23.1.1. Todos os valores indicados na nota fiscal deverão estar, obrigatoriamente, de acordo com a Proposta Comercial final do proponente.

23.1.2. O somatório dos itens de material e serviço deverão se manter os mesmos conforme cotados na Proposta Comercial.

23.2. No espelho da nota fiscal, o proponente vencedor deverá, rigorosamente, observar todas as questões de faturamento do objeto, principalmente se for necessário o desmembramento de algum item da Proposta Comercial.

23.3. Será de responsabilidade do proponente vencedor quaisquer ônus adicionais decorrentes de atraso na entrega e/ou pagamento do objeto da contratação devido a não observância desta cláusula.

24. CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

24.1. É OBRIGATÓRIO e de inteira responsabilidade do proponente preencher os dados dos responsáveis pela assinatura do contrato decorrente da licitação em documento específico disponibilizado neste Edital. Os representantes legais deverão possuir poderes legais específicos para a devida assinatura do instrumento contratual, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer responsabilidade relativa a erros decorrentes desta informação. No caso de ser indicado signatário sem os devidos poderes para responder e contrair obrigações pela empresa, serão aplicadas as penalidades previstas neste Edital e na lei.

24.1.1. Deverão ser informados, obrigatoriamente, os seguintes dados de cada signatário: nome completo, CPF, e-mail e número de telefone celular individual do signatário, ressaltamos que este não será utilizado para outro fim, além do envio de SMS para assinatura eletrônica.

24.1.2. Deverão ser encaminhados, adicionalmente, os seguintes documentos:

24.1.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores, devidamente registrado na Junta Comercial e publicado.

24.1.2.2. Instrumento de procuração, com poderes específicos para tal ato, para os casos em que pessoa diversa daquela constante no ato constitutivo, estatuto ou contrato social, for assinar o contrato, pedido de compra ou termo aditivo. Fica dispensado o reconhecimento de firma quando a procuração se der por instrumento público.

24.2. Após a homologação pela autoridade competente, o(s) proponente(s) vencedor(es) será(ão) convocado(s) eletronicamente através do(s) e-mail(s) informado(s), para assinar o contrato na plataforma DocuSign, nos termos da Minuta de Contrato. Os signatários devem configurar seu correio eletrônico para que os e-mails do domínio "@docusign.net" não sejam direcionados para a caixa de Spam. Uma vez que o contrato for emitido, a convocação se dará imediatamente, devendo o(s) responsável(is) assinar o contrato decorrente da licitação no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

24.3. É de responsabilidade da CONTRATADA manter atualizado ou comunicar qualquer alteração de dados cadastrais e documentais da empresa, tais como endereço, alterações de signatários, etc. durante a execução do contrato.

24.4. Previamente à assinatura do contrato, a CONTRATANTE realizará consulta para aferir possível proibição do proponente adjudicatário contratar com o Poder Público.

24.4.1. Quando a adjudicatária não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou não o assinar no prazo e condições estabelecidos, caracterizar-se-á o descumprimento integral da obrigação assumida, devendo ser aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total a contratar, sem prejuízo das demais penalidades legais cabíveis.

24.4.2. Na hipótese acima citada, a adjudicatária decairá do direito à contratação, reservando-se à CONTRATANTE o direito de convocar os demais proponentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, em conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação.

24.5. Aplicam-se as mesmas regras citadas na presente cláusula, no que couber, para a assinatura de Termos Aditivos e demais instrumentos.

25. SANÇÕES

25.1. O proponente que apresentar documentação falsa, interpor impugnação e/ou recurso administrativo de caráter protelatório, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, fraudar a execução do contrato, cometer fraude fiscal, deixar de apresentar documentação exigida para o certame e deixar de comportar-se de modo idôneo, ficará sujeito à instauração de Processo Administrativo e, comprovados os fatos, será impedido de licitar e contratar com a Cemig, sendo descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores dessa companhia pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital, contrato e demais cominações legais. Ato contínuo, os autos do processo punitivo serão encaminhados ao Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 12 da Lei Estadual nº 14.167/2002, que poderá adotar punições semelhantes.

25.2. As penalidades previstas acima poderão ser aplicadas juntamente com as constantes no contrato, garantida a defesa prévia do proponente, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da notificação.

26. DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1. As regras relativas à entrega, pagamento, garantias, subcontratação, consórcio, reajuste, condições de inspeção, não se limitando a essas, estão estabelecidas nas cláusulas constantes na Minuta de Contrato.

26.2. Os elementos contidos neste Edital são meramente informativos e não significam obrigação contratual por parte da CONTRATANTE que, por razões de ordem legal, reserva-se no direito de modificá-los, devendo divulgar aos interessados as alterações processadas, pela mesma forma em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas.

26.3. É facultado ao Pregoeiro sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, convocando o proponente para proceder aos ajustes necessários. Além de solicitar documentos, o Pregoeiro poderá promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do valor ofertado, no prazo por ele estipulado, que poderá ser prorrogado, caso necessário.

26.3.1. O não atendimento à solicitação no prazo estabelecido importará na desclassificação e/ou inabilitação do proponente.

26.4. Documentos não solicitados neste Edital que forem anexados à proposta serão desconsiderados, independentemente de comunicação formal pelo Pregoeiro.

26.5. O proponente deverá acompanhar as operações no endereço eletrônico https://app-compras.cemig.com.br - Portal Eletrônico de Compras e Cadastro durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

26.6. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na desclassificação, inabilitação do proponente, ou na rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

26.7. Para verificação da regularidade da situação do proponente, a Cemig poderá consultar, a qualquer tempo, o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual (CAFIMP), o Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e, em alinhamento com os princípios orientadores sobre Responsabilidade Social e respeito aos Direitos Humanos, as listas disponíveis pelo Ministério do Trabalho, como a Lista Suja do Trabalho Escravo, Listas relacionadas ao Trabalho Infantil, ou outras fontes que tragam informações relativas às condições de trabalho oferecidas pelo proponente.

26.8. Qualquer combinação que possa configurar a formação de cartel ou ajuste que deixe evidenciada a tentativa de frustrar o caráter competitivo do Pregão, conferirá a CONTRATANTE o direito de restringir a participação das empresas envolvidas, inclusive excluindo-as do certame.

27. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO

27.1. A presente licitação será processada e julgada de acordo com as disposições deste Edital e de seus anexos, em observância às disposições do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Cemig, Lei Federal 13.303/16, Lei Federal 14.133/21 (no que couber), Decreto Estadual 47.154/17, Lei Complementar 123/06.

27.2. O foro competente para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes desta licitação é o da Comarca de Belo Horizonte/MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

28. ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL

28.1. Todos os anexos abaixo listados são parte integrante deste Edital, devendo ser considerados como futura obrigação contratual quando da elaboração da proposta estando disponíveis no Portal Eletrônico de Compras e Cadastro:

28.1.1. Abertura e Termo de Referência;

28.1.2. Proposta Comercial;

28.1.3. Planilha de Perdas;

28.1.4. Minuta do Contrato;

28.1.5. Especificação Técnica 02118-CEMIG-311f;

28.1.6. Especificação Técnica 02118-CEMIG-319t;

28.1.7. Dados do Representante Legal.

28.2. Em caso de divergência entre as notas constantes deste Edital e as notas constantes dos anexos, prevalecem as do Edital.

28.3. Em caso de divergência, os anexos prevalecerão na ordem em que se encontram acima.

28.4. Em hipótese alguma poderá ser alegado desconhecimento dos documentos acima citados.

Belo Horizonte, 29 de abril de 2024.

Gerência de Compras de Materiais e Serviços - CO/MS